

מסורת הש"ס

(א) לעיל קמד. [וש"נ,] (ב) לעיל
סג. סד, (ג) [לעיל קמד,] (ד) [עי'
מהר"ם גירסא אחרת זרש"ס
זוה,] (ה) [ליתא לפנינו אלא בחוס'
גיטין יג: ד"ה זמעמד,]

גליון הש"ס

תוס' ד"ה שכיב בו' כפ' הדר' חייב. ותמוה לי לפי ה"ח אמאי פריך הש"ס מוכ' דר"ג דאמר הולאמי לפלוני דלא נזכר במפורש דא"י למחול אמאי לא פריך ביותר מזה דר"ג לעיל דאמר ומודה שמואל דאם נתנו שמונת ש"מ דא"י למחול הא לענין של יתא דבבא' למכור וליתן שלא יהא יכול למחול וז"ע:

הגהות הב"ח

ואע"פ' לאסיקנא דמילתא דלימא
בצריא לימא בשביז מרע אפי' הכי
מטבע דקי"ל צהוב (צ"מ מו.) דאין
מטבע נקנה בחליפין אפי"ה אס נתנו
במתנת שביז מרע קנה מהאי טעמא
דהאומתי לפלוני: איבעיה לבו דקל
לאחר כו'. אית דמוקינה צהוב
ובה להדיענו דניי מכירה מה שייך
לעצמו ולא נהירא לי לא"כ (ו) מה
ענין בעיאו ו' צו ו' השועה ובה הפרק
בהמוכר את הספינה איבעי לן

והדברים ותהא הלוואתו לפלוני. ואע"ג
 ש'לחצירו מלוה על פה דלחוצאה ניתנה
 צעין אלא"כ מלוה בשטר וכגון שמסר

לו השטר א"נ במעמד שלשתן כדאמר

יורשה. לזו המלוה כאלו ברשותו
היא ואמרינן לקמן (דף קמט.) מתנת
שכרז מרע בירושא שווה רצנא הלכך
ידין לאימיה בירושא אימיה רצנא
שכרז מרע: **במעמד שלשמן קנה.**
ממתלת הלכתא בלא טעמא הוא^א ולפי
שהדבר נהוג הוא בין הסוחרים
בבאמריה במעמד שלשמן לקנות
קנין מועיל בדבר שאין צעין ומוקמינן
לפי האם [ומציין יג.] בין צבולין לשמן
לדאסיקא דליתא^א ליתא^א ליתא^א
בצבצבא ליתא^א שכרז מרע אפי' הכי
מטבע דקי"ל בזהב (ב"מ מו.) לאין
מטבע נקנה בחליפין אפי' אם נתנו
בבמתנת שכרז מרע קנה מהאי טעמא
דהלואה לפלוני: **איבעיא לכו דקל**
לאחד כו'. אית דמוקמי לה בצרי
ובא דנהירא דניי מכירה מה שציר
ולא נהירא לי דא"כ (ו) מה
ענין צעיא זו בזה השמועה ובה הפרק
בזהמוכר את הספינה איבעי לן

[illegible]

מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

קמת.

א מ"י פ"י מהלכות זרייה
ומתנה הלכה 3 סמג עשין
טוש"ע ח"מ סי' רנג סעיף

ב מ"י פכ"ג מהל' מכירה
הלכה ד טוש"ע ח"מ סימן
רט סעיף ז וסעיף ט:
ג מ"י שם טוש"ע שם
סעיף י:

מוסף תוספות

[illegible]

רבינו גרשום

[illegible]

שָׂכִיב מֵרַע שֶׁאִמֵּר כִּי הָלוֹאֲתִי לַפְּלוֹנִי אֶע"ז דְּלִיתָא בְּבֵרֵי. נִקְּיִן אִי שֶׁאֵין הָלוֹאֶה צִעִין וְהִי דִּיכּוֹל לְהִקְנוֹת אֲגַב קִרְקַע אִי גִרְסִינִן מִסִּיק מִדְּרַב פֶּפֶל (עֲשֵׂי דָּף ע"ו: וסס) מ"מ כִּיֹּן לִיתָא צִבְרִיא בְּקִנְיִן דְּלֵא מִנִּי לְהִקְנוֹת [בְּנָל] דְּבֵר אֲחֵר עִם הָהוּלֹאֶה לֵא חֲשִׁיב אִתְּמָה צִבְרִיא דֵּלֵא דִירַת צִיַּת כִּמוֹ כִּי יִכּוֹל לְהִקְנוֹת עַל דִּי הִצִּית וּפִירוֹת דִּקְל ע"י הִדְקֵל שִׁיקְנָה לוֹ הִצִּית לְדוֹר צוֹ כִּן וְכֵן שִׁנִּים וְהִדְקֵל לֵאכּוֹל פִּירוֹתֵי־כֵן וְכֵן שִׁנִּים אֲלֵא צִעִינִן שׂוֹכֵל לְקִנְיָנוֹת צִעִינִן זֶה שֶׁשִׁכִּיב מֵרַע מִקְנֵהוּ דְּבִצְרוֹ וְיֹכֵל צִבְרִיא לְהִקְנוֹתוֹ בְּקִינִן חֲלִפִינִן אוֹל צִמְמִירָה וְהָלוֹאֶה אִין יִכּוֹל לִנְכוּר כִּי אִינֵה צִעִין וְעַמְשִׁי הוֹאִיל יוֹרֵשׁ יוֹרֵשָׁה וּמִתְנַת שְׂכִיב מֵרַע יִירוֹשָׁה וְעַמְשִׁי ג' דִּירוֹשׁ יוֹרֵשׁ נִמִּי דִּירַת הִצִּית וּפִירוֹת דִּקְלֵן הִיִּינוּ לְפִי שִׁירוֹשׁ גַּם הִצִּית וְהִדְקֵל א' נִמִּי צִמְעַמַד שֶׁלֵּשֶׁת אֲבָל מַה שִׂיכּוֹל לְהִקְנוֹת אֲגַב קִרְקַע לֵא חֲשִׁיב אִימִינֵה צִבְרִיא דֵּלֵא דִירַת צִיַּת וּפִירוֹת דִּקְל יִכּוֹל לְהִקְנוֹת אֲגַב הִצִּית וְהִדְקֵל כְּדִפְרִי וְיִמִּינֵה לִי לִימָא אִיתָא צִבְרִיא צִבְדוּלָּה כְּדוּמוֹכָה לִקְמִן (דָּף קמט.) דְּשִׁכִּיב מֵרַע שְׂהוּדָה קִנָּה בְּנָל עַמֶּס דְּשִׁכִּיב מֵרַע מְדַקֵּיב צִגֵּר ו' וְגִרְאֵה ל' דֵּלֵא לֵא חֲשִׁיב אִיתָא צִבְרִיא כִּיֹּן לִיתָא עֲקִין שְׂהוּא דְּשִׁכִּיב מֵרַע בְּנָלִין מִתְנֵה וְקִנְיִן וְהֵא דְקִאֲמֵר הוֹאִיל יוֹרֵשׁ יוֹרֵשָׁה לֵא

בשי' למימר מטעם דליתא צבריא אלא כיון שירש יורש ים כח לשכר
מרע ליתן דכרשותו הויין דמתנת שכיב מרע כיוצא^א ומדע דעל טעם
זה דהואיל יורש לא נקט איתא צבריא הואיל יורש יורש ועל
מעמד שלשמן נקט איתא צבריא צבריא צבריא כמו שכתב בכל
הספרים ופירוש רבינו מנחם ואין נראה לתלות כן הודאת
פקדון להודאת מלוה: **ושכיב מרע שאמר הלאותי אפיוני בו'**
ואע"ג דליתא בבריא. ומה שרגילין לכתוב הרשאה גבי מלוה^ב פי' לעיל
צפ' המוכר את^א הספינה (דף עו: סד"ה ר"ס) וגם שאין נראה פירוש רש"י
שפירש בכתובות (דף נה: ד"ה מתנת וסס)^ב דטעם תמוס דלין מנבע
נקמה בחלופין^ג וגם אין נראה עוד לפרש "כפי" ה"ר חיים דליתא
צבריא שיכול לחלול סכר חוב אס מוכרו משרא"כ צבריא
מרע דלמר לעיל (דף קמז: א) על פירושו לעיל המוכר את
הספינה: **נתנו אפיוני במעמד שלשמן קבה.** ומה שמפרש רבינו
תוס' שמועיל בעל כרחו של נפקד פי' לעיל צפ' המוכר את הספינה
(דף פה: ד"ה ה"א) וגם מה שמפרש שמעמד שלשמן^ד אין צברו"ס
פירשנו צפרק שני קדושין (דף מת. ט)^ד: **איכעיא** להו דק"ל
לאחר ופירותיו לאחר מוה מי שירי מקום פירי בו' פי' רבינו שמואל
דאשור דשכיב מרע קאי דתנן במתניתין דאס שייר קרקע כל שהוא
מתנתו מתנה נראה לר"י לעיל לקמן על משנת שניר קרקע כל
שהוא הוה ליה למיזכי כן צביא ועוד שיקורא דשירי הוה כדי פירוסתו
דלמחר כיוון ועוד מה ים לחוש בשיר צביא ועוד אפילו^ה (מטלעלין
לקמן אמרינן דהוה שיר על כן נראה לר"י דלעיל קאי דידר פלוני
צבית זה לא אמר כלום משום דהוה דבר שלא צא לעולם וקא מיצביא
לזיה כי אמר דקל לאחד ופירותיו לאחר ושיר מקום ימוח הפירות מי
אמרינן לא הוה שיר לעינן שחשבו הפירות דבר שלא צא לעולם או
שחא נתן גם לצבל הפירות מקום ימוח הפירות^ו וא"כ זהו צברו
ימוח הפירות ולא הוה הפירות דבר שלא צא לעולם שרי צא זהו
במקום הפירות שצא לעולם ולן אמתא לומר לאחר לא הוה שיר
לעצמו מחא פי' ששיר לעצמו מי אמרינן שזה לא היה עושה שיקרה
למקבל מתנה גוף הדקל ולגבי ידידיה הוה הפירות דבר שצא לעולם או
דלמא אפילו הכי הוה^ז דבר שלא צא לעולם שלא שייר מקום פירי
לאפילו לעצמו וכן תניא לעיל צפרק המוכר את הצית (דף סג.) כן
לוי שאמר לישראל שזה זה אני מוכר על מנת שמעשר ראשון שלי
מעשר ראשון שלו ופירין והא אין אדם מקנה דבר שלא צא לעולם
שמעט דשיין אין אדם מקנה בו אפי' לעצמו כשצב מרע לעיל
דקסם מוכר או נתן אינן דמשייר קרקע ואלא שצב דמא אפי'
לו לומר דשייר קרקע ולא מקום פירי אלא פירות בלבד ועוד הרי
נתן כל האילן ואין ים לנו לומר ששייר מקום פירי ומסיק דלעצמו
הוה שיר דמאן דלנפשיה משייר צעין יפה משייר ויש ספרים דגרסי
חוץ מפירותיו מהו והיא היא היינו שנתן הדקל במתנת שכיב מרע
ושיר פירותיו לעצמו: **אנן אדרבי שמעון בן לקיש מתנינן לה בו'**
עד ואם תמצא דאמר לאחר לא הוה שיר אעצמו מהו. ואע"ג דר"ל
אריי לעצמו מ"מ כיון בדחוק מיירי הכא קמבעיא לו מה יאמר ריש
לקיש בזה דבעל מנת פשיטא ליה ודאי דמשייר אבל בזהא קא מיבעיא ליה: ^א

קא משייר מקום הפירות ומתנה שנתן לראשון מתנה מעליא היא הואיל ששייר בגוף הדק שיור ואין מתנתו מתנה: חזק מפירותיו דאי' הוה שיורו שיור ומתנתו מתנה אליבא דרב הובית אמר ריש לקיש זאת אומרת המוכר בית לחבירו על מנת שדיוטא העלונה שלו שיי

ל מוכר, כדקתני מתני' ולא את הגג כו', ולא היה צריך רשותו של לוקח (לעיל סג.).

(א) נראה ד"ל דאי יחזור ויעמוד שיחזור וכו'. (ב) ל"ל דבההיא שעתא שנתן הדקל הא שייר לו הפירות וכו'.